Poder Judiciário da Paraíba
6ª Vara Cível de Campina Grande

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0822470-92.2023.8.15.0001
[Fornecimento de medicamentos, Tratamento médico-hospitalar]
AUTOR: MARIANA PAULINO DA SILVA
REU: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO COM PARTO CESÁREO. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

Vistos, etc.

Trata-se de **ação de ressarcimento de despesas médicas c/c indenização por danos morais** intentada por MARIANA PAULINO OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, contra UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, igualmente qualificadas, na qual alega os seguintes fatos.

Relata ser beneficiária do plano de saúde junto a ré, com início em 01/11/2020, conforme consta em sua carteira. Narra que em dezembro/2020 descobriu que estava grávida e que, no mês de janeiro/2021, tomou conhecimento de que seria

portadora de diabetes gestacional, razão pela qual passou a ter cuidados especiais e uso de insulina NPH.

Afirma que tinha conhecimento do período de carências, exigido pelo plano de saúde, mas que, se tudo ocorresse dentro da normalidade, o parto estaria previsto para o dia 01/09/2021, data esta dentro do prazo para cobertura do plano de saúde quanto ao parto. Declina que, em decorrência da patologia adquirida na gestação, antes da data prevista, do parto, apresentou complicações, as quais vieram acompanhadas de fortes dores e perda de líquido amniótico.

Aduz que no dia 13/08/2021, a médica lhe informou que a gestação deveria ser interrompida, imediatamente, sob pena de causar riscos a sua saúde e ao feto, tendo sido recomendado pela médica, que a acompanhava, a realização de parto cesáreo, o qual não fora coberto pelas demandadas.

Em razão disto, pleiteia a restituição integral do valor de R$ 4.000,00, suportado pela autora, em razão da internação e parto cesárea de urgência realizados em hospital credenciado, bem como pelos danos morais suportados.

Juntou à inicial documentos e procuração.

Citada, a primeira ré ofertou contestação (ID 81695186) alegou que a negativa de cobertura não foi indevida, motivo pelo qual não teria ocorrido qualquer ato ilícito ensejador de condenação por danos morais ou materiais.

Por sua vez, a segunda ré ofereceu contestação (ID 83337619) afirmou, em suma, que o procedimento realizado é considerado como sendo a termo e eletivo, isto é, quando a criança já pode nascer naturalmente, sem maiores riscos. Destaca que a médica que a acompanhava não classificou o atendimento como urgência, embora exista campo específico para tal apontamento. Assim, defende que não houve ilegalidade na conduta e, portanto, deve a ação ser julgada improcedente.

Juntou documentos.

Intimada, a parte autora impugnou as peças de defesa (ID 86150576).

Intimadas para especificação de prova, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado do mérito.

Vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

De início, considerado que as provas constantes dos autos já se revelam suficientes para solucionar a controvérsia sob exame, reputo desnecessária a ampliação do acervo probatório. Dessa forma, procedo ao julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Em sua defesa, foi suscitada preliminar de **ilegitimidade passiva** pela primeira ré, motivo pelo qual passo a analisá-la.

Em que pese os argumentos suscitados, entendo por não acolhê-los. Isto porque, embora a demandante esteja filiada à Unimed de São José do Rio Preto, o procedimento fora realizado em Campina Grande, tendo o demandante feito uso dos serviços da primeira suplicada, através do sistema de intercâmbio que é disponibilizado pela Unimed.

Assim, considerando que a Unimed atua em âmbito nacional e atende, por meio do sistema de intercâmbio, usuários de plano de saúde de cooperativas de outras localidades, não há como se afastar a responsabilidade da primeira ré, uma vez que ela foi a responsável pelas solicitações feitas pela cooperada, de modo a integrar diretamente na cadeia de consumo.

Assim, tenho por rejeitar a preliminar arguida.

Inexistentes outras questões preliminares, passo a apreciar o mérito.

Mérito.

Cabe registrar, inicialmente, que, consoante o enunciado da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Desse modo, segundo a diretriz jurisprudencial dessa Corte Superior, os contratos celebrados entre os planos de saúde e os seus usuários, devem ser analisados sob a ótica dos princípios e regras que regem as relações de consumo.

Como bem se sabe, é comum que nesse tipo de relação vertical haja uma polarização desproporcional das partes envolvidas, sendo que os usuários dos planos de saúde figuram numa nítida posição de hipossuficiência, enquanto que, em situação diametralmente oposta, as operadoras contam com uma estrutura robustamente complexa e de patamar econômico infinitamente superior aos dos seus clientes.

É por esse motivo que o legislador previu – acertadamente, diga-se de passagem –, que nos litígios que envolvam relação de consumo, haja a possibilidade do ônus da prova ser invertido (CDC, art. 6º, VIII). Essa regra, importa ainda enfatizar, concretiza o direito fundamental de proteção do Estado ao consumidor, nos termos dispostos pelo art. 5º, XXXII, da Constituição da República.

Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, a controvérsia estabelecida na presente ação deverá, então, ser analisada e dirimida segundo os preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a natureza da relação jurídica que vincula as partes, não se olvidando da adoção, no que couber, do Código Civil e as demais normas específicas aplicáveis à espécie.

Pois bem.

Pretende a parte autora o reembolso da quantia dispendida para fins de pagamento do parto cesáreo, que foi custeado pela demandante.

Após uma análise detida dos fatos narrados nos autos, tenho que a ação deve trilhar pela improcedência.

Restou incontroversa e efetivamente demonstrada, nos autos, a relação contratual mantida entre as partes, especialmente a qualidade da Autora de beneficiária de plano de saúde administrado pela parte Ré. Incontestável, também, que a autora estava ciente dos prazos contratuais de carência.

Alega a parte suplicante, em breve síntese, que sua gravidez era de alto risco, haja vista ser portadora de diabetes gestacional, conforme relatório médico colacionado aos autos (ID 76012346). Defende, assim, que sua situação se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência, de modo que faz jus ao custeio do parto pelo plano de saúde, sem a necessidade de cumprimento do prazo contratual de carência.

Em contraposição ao pedido inicial, a parte Ré rechaça a ocorrência de situação de urgência ou emergência, defende a obrigatoriedade de cumprimento do prazo contratual de carência para a realização do parto. Defende, ainda, que não restou evidenciada qualquer complicação no processo gestacional da Requerente, de modo a recusa ao custeio do parto não caracteriza qualquer violação aos direitos do consumidor ou aos termos contratuais. Pede a improcedência da ação.

Da análise do acervo probatório colacionado, em cotejo com as alegações de ambas as partes, há de se concluir que assiste razão às Requeridas, eis que não se verifica situação de urgência ou emergência apta a afastar o prazo contratual de carência para a realização do parto pretendido. Explico.

Com efeito, as definições de urgência e emergência que dão ensejo à relevação da vacância do plano de saúde estão contidas no art. 35-C, Lei nº 9.656/98, *in verbis:*

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; *(Grifo nosso).*

No caso em apreço, apesar do dispositivo legal fazer menção a "complicações no processo gestacional", tal situação não pôde ser verificada dos documentos ou do relatório médico colacionado no feito pela parte autora (ID 76012346 e 76012338), que indicou condições da gestante (diabetes gestacional) que classificaria sua gravidez como de alto risco.

Em verdade, é sabido que gestações deste tipo não são raras, porém, são controladas por meio de cuidados e medicações que podem afastar a ocorrência das mencionadas complicações.

Frise-se: a existência das enfermidades relacionados no laudo médico e demais documentos que amparam a pretensão inicial não configura, por si só, situação de urgência ou emergência, ainda mais porque, no caso em comento, inexiste qualquer elemento probatório a indicar eventual complicação no processo gestacional da parte Autora.

Na realidade, extrai-se do dispositivo legal supra indicado que o escopo da norma jurídica é excluir o período de carência nas hipóteses em que o beneficiário é surpreendido por uma situação de risco à vida ou lesão imediata e/ou inesperada. Fato este que não se vislumbra no caso da Autora que, ao engravidar, sabia das condições de carência impostas no instrumento firmado e, ainda mais, sabia que a doença adquirida poderia demandar uma antecipação do nascimento de seu filho.

Ressalte-se que não se discute a legalidade dos prazos de carência, já consolidada pela jurisprudência pátria, sendo que o caso na forma como apresentado nestes autos não indicou qualquer irregularidade na negativa da cobertura pretendida pela Autora.

A respeito, veja-se a jurisprudência dos Tribunais em casos análogos:

PLANO DE SAÚDE Negativa da operadora em autorizar a realização de parto da segurada, tendo em vista o período de carência Legitimidade Situação de urgência não verificada Inaplicabilidade da Súmula 103, desse Egrégio Tribunal de Justiça Ultrassom realizado no dia do nascimento da filha da autora que não apresentava qualquer anormalidade Demais exames também normais **Diabetes gestacional que não configura, por si só, urgência. Ausência de complicação gestacional. Parto a termo e sem qualquer intercorrência** Improcedência legítima Inteligência do art. 12, inciso V, alínea "c," combinado com o art. 35-C, inciso II, ambos, da lei 9.656/98 Sentença mantida Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1016393-31.2020.8.26.0309; Relatora: Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2023). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL Plano de saúde Cobertura assistencial Prazo de carência Paciente com diabetes gestacional e alterações fetais relacionadas Parto cesáreo realizado na 38ª semana de gestação por indicação médica Sentença que determinou o custeio do parto pela operadora e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais Insurgência da requerida, sob alegação de que não houve situação de urgência a justificar o afastamento do prazo de trezentos dias de carência **Embora a gravidez seja de alto risco, como decorrência de diabetes gestacional, não restou caracterizada nos autos situação de urgência tipificada em lei** Recomendação médica de agendamento de data de internação para depois de uma semana do atendimento em consultório Parto a termo prontuário médico que indica a realização de cirurgia eletiva Prazo de carência ainda em vigor quando da realização da cirurgia Recusa da operadora que se mostrou legítima Sentença reformada - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006723-22.2022.8.26.0010; Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1ªVara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2023).

Aliado a isto, percebe-se que na própria guia onde fora solicitada a cirurgia (ID 76012339), não foi preenchido o campo que informava que a cirurgia seria de urgência[1] (file:///C:/Marina%20Carvalho/Area%20de%20Trabalho/PROFISSIONAL/ASSESSOR Assim, os documentos trazidos estão incompletos e são insuficientes para comprovar que a médica que a acompanhava indicou a internação e a realização do parto cesárea considerando a detecção de uma urgência.

E, tendo sido oportunizada a produção de prova às partes, a autora poderia ter requerido a juntada do relatório médico completo, entretanto pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 89230161), repassando a este Juízo o ônus de produzir provas adicionais, se o entendesse – fato este que ofenderia diretamente o princípio da imparcialidade.

Nessa esteira, ainda que se entenda pela ocorrência de gravidez de alto risco, de rigor concluir que o caso delineado nos autos não evidenciou qualquer situação de urgência ou emergência, nem qualquer complicação no processo gestacional apta a afastar o período contratual de carência para a realização de parto, o que está a clamar pela declaração de improcedência do pedido formulado na inicial.

Ante o exposto, com esteio no art. 487, inciso I do CPC, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.**

Por conseguinte, condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC. No entanto, a respectiva execução ficará sobrestada na forma do art. 98, §3º do NCPC.

P. R. I.

Em caso de interposição de recurso de apelação, intime(m)-se o(a)(s) apelado(a)(s) para apresentar(em) contrarrazões no prazo legal.

Vindas estas e havendo questão suscitada, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, intime(m)-se o(s) recorrente(s) para se manifestar(em) no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem a apresentação das contrarrazões ou não havendo questão suscitada, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, encaminhem-se os autos ao TJPB, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC/2015, com as cautelas de praxe e as homenagens deste Juízo.

P.R.I.

Campina Grande-PB, data e assinatura pelo sistema.

Giuliana Madruga Batista de Souza Furtado

Juíza de Direito

[1] (file:///C:/Marina%20Carvalho/Area%20de%20Trabalho/PROFISSIONAL/ASSESSORIA/MARINA/Senten%
Campo 22, o qual deveria constar a informação "eletiva ou urgência". Vide: < http://helpsaw.trixti.com.br/helpsaw_unimed/Unimed/Instrucoes_de_Preenchimento/unimed_-_instrucoes_de_preenchimento_guias_sp_sadt.htm>.

Assinado eletronicamente por: GIULIANA MADRUGA BATISTA DE SOUZA
02/08/2024 11:03:15
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 93497611

24080211031510200000008

IMPRIMIR GERAR PDF